



PUTUSAN

Nomor 6137 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., Cq. KANTOR SENTRA KREDIT MENENGAH MAKASSAR, PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., Cq. KANTOR SENTRA BISNIS KOMERSIAL MAKASSAR, PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk., KANTOR WILAYAH 07, berkedudukan di Gedung Menara Bosowa, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 05, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili oleh Sandy Dwinanto, S.H., M.M., selaku Pimpinan Divisi Legal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Deddy Iskandar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Deddy Iskandar & Partners, beralamat di Ruko South Goldfinch, Jalan Springs Boulevard, Blok B, Nomor 15, Gading Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT DUTA HARAPAN TUNGGAL**, berkedudukan di Jalan Macanda Tamarunang, Nomor 388, Poros Teratai Indah Mawang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili oleh Ietje Tjioeminto selaku Direktur Utama,
- 2. PT HOTEL DELTA (HOTEL GOLDEN TULIP)**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 43,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024



Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili oleh Griffin Leslie Wijaya selaku Direktur Utama,

3. CV BINTANG HARAPAN, berkedudukan di Jalan Kacong Dg. Lalang, Ruko Gowa Residence, Nomor 1, Katangka, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili oleh Devina Janice Wijaya selaku Direktur,

4. PT GLORI SARANA TEHNIK, berkedudukan di Jalan Veteran Utara, Nomor 250/300, Kelurahan Mardekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili oleh Devina Janice Wijaya selaku Direktur Utama,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Abdul Rahim, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Konsultan Hukum Perbankan (YLKHP), beralamat di Jalan Onta Baru, Nomor 40B, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km.4, Gedung Keuangan Negara I, Lantai 2, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, diwakili oleh Arif Bintarto Yuwono selaku Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Harmaji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat beserta Turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum yakni tidak melakukan pelaksanaan lelang terhadap objek agunan milik Para Penggugat, yakni sebagai berikut:
 - 2 (dua) bidang tanah SHM Nomor 22805, atas nama Franky Wijaya, SHM Nomor 22807, atas nama Ietje Tjiominto, luas tanah 357 m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), Jalan Pengayoman Komp. New Bougenville II, Blok M, Nomor 1, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
 - 7 (tujuh) bidang tanah SHM Nomor 306, luas tanah 1.602 m² (seribu enam ratus dua meter persegi), atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 309, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 414, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 416, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 1614, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 1615, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 1616, atas nama Frenky Wijaya, Jalan Macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 - 8 (delapan) bidang tanah SHM Nomor 218, atas nama Ietje Tjiominto, SHM Nomor 1398, atas nama Ietje Tjiominto, SHM Nomor 1448, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 1457, atas nama Frenky Wijaya,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 1458, atas nama letje Tjioeminto, SHM Nomor 1460, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 1461, atas nama letje Tjioeminto, SHM Nomor 1465, atas nama Frenky Wijaya, Jalan Patte'ne Raya, Desa Tammappaduae, Kecamatan Maros, Kabupaten Maros;

- 2 (dua) bidang tanah kosong SHM Nomor 20616, atas nama Nyonya letje Tjioeminto, SHM Nomor 20617, atas nama Nyonya letje Tjioeminto, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tammalate, Kota Makassar;
- Sebidang tanah SHM Nomor 1189/Katangka, atas nama Ifan Tjoeminto dan bangunan seluas 1.059 m² (seribu lima puluh sembilan meter persegi), Jalan Syech Yusuf, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Sebidang tanah SHM Nomor 00872/Katangka, atas nama letje Tjoeminto dan bangunan seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi), Jalan Syech Yusuf, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Sebidang tanah seluas 579 m² (lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), SHM Nomor 1144/Katangka, atas nama letje Tjoeminto dan bangunan seluas 452 m² (empat ratus lima puluh dua meter persegi), Jalan Syech Yusuf, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- SHM Nomor 229/Sawerigading, atas nama letje Tjioeminto, dan SHM Nomor 341/Sawerigading, atas nama letje Tjioeminto, yang terletak Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 43, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- 3 (tiga) bidang tanah SHM Nomor 20108, atas nama letje Tjioeminto, SHM Nomor 20109, atas nama letje Tjioeminto, SHM Nomor 20110, atas nama letje Tjioeminto, Jalan Veteran Utara, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- 6 (enam) bidang tanah, SHGB Nomor 1778, atas nama PT Putra Mandiri Laksana Megah, SHGB Nomor 1787, atas nama PT Putra Mandiri Laksana Megah, SHGB Nomor 1794, atas nama PT Putra

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Laksana Megah, SHGB Nomor 1795, atas nama PT Putra Mandiri Laksana Megah, SHGB Nomor 1796, atas nama PT Putra Mandiri Laksana Megah, SHGB Nomor 1799, atas nama PT Putra Mandiri Laksana Megah, Jalan Kacong Dg. Lalang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

- Sebidang tanah, SHM Nomor 00001, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 20335, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 20268, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 20269, atas nama Frenky Wijaya, yang terletak Jalan Veteran Utara, Nomor 250, Kelurahan Mardekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

2. Memerintahkan Kepada Tergugat beserta Turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum yakni tidak melakukan pelaksanaan lelang terhadap objek agunan milik Para Penggugat atas jaminan dari PT Duta Harapan Tunggal, PT Hotel Delta (Hotel Golden Tulip), CV Bintang Harapan dan PT Glori Sarana Tehnik, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penagihan baik itu pokok hutang, bunga dan denda serta berbagai biaya lainnya kepada Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sisa pokok hutang Para Penggugat adalah sejumlah Rp189.313.624.211,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah) dengan rician perhitungan sebagai berikut:
 - Penggugat I sejumlah Rp126.210.175.062,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam puluh dua rupiah);

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024



- Penggugat II sejumlah Rp48.590.875.209,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah);
 - Penggugat III sejumlah Rp5.276.319.240,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - Penggugat IV sejumlah Rp9.236.254.700,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menyatakan Surat Perjanjian Pemberian Jaminan (*Personal Guarantee*) Nomor 87, dan Nomor 88, tanggal 15 Desember 2015, adalah batal demi hukum, dan selanjutnya akan dilakukan perbaikan kembali dengan tidak merugikan para pihak;
 5. Menyatakan bahwa pengikatan hak tanggungan secara paripasu yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek agunan milik Para Penggugat adalah batal demi hukum;
 6. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak melakukan penarikan sertifikat jaminannya ketika melakukan pembayaran pelunasan terhadap hutangnya masing-masing Para Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rp6.081.272.984,00 (enam miliar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) atas besaran kerugian tersebut akan diperhitungkan dalam pengurangan pokok hutang untuk Penggugat I (PT Duta Harapan Tunggal) dan Penggugat II (PT Hotel Delta), atau sejumlah tertentu yang menurut yang mulia Majelis Hakim layak dan patut serta adil;
 8. Menghukum Tergugat untuk menghapus seluruh tunggakan bunga dan denda yang dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II;
 9. Menghukum Tergugat untuk menghapus seluruh bunga yang telah dibebankan kepada Para Penggugat, dengan melakukan kembali penjadwalan melalui surat perubahan perjanjian kredit;
 10. Menghukum Tergugat untuk menghapus seluruh adanya biaya PPH

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penyelesaian Penundaan Hutang) dan biaya IBP (*Interest Baloon Payment*) yang dibebankan kepada Para Penggugat;

11. Menghukum Tergugat untuk tidak mengajukan permohonan lelang terhadap objek agunan Para Penggugat melalui balai lelang KPKNL maupun balai lelang swasta;
12. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan penagihan kepada Para Penggugat sampai adanya penjadwalan atas perubahan perjanjian kredit dengan ketentuan pembayaran 0,025% perbulan dan atau 3% pertahun yang merupakan pembayaran pokok pinjaman;
13. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan hukum terhadap objek agunan milik Para Penggugat;
14. Menghukum Tergugat untuk sementara tidak melakukan penagihan kepada Para Penggugat sampai adanya perubahan perjanjian kredit yang baru;
15. Menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan upaya hukum (*banding, verzet, kasasi*);
16. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat untuk seluruhnya;
17. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tidak sahnya surat-surat kuasa/surat kuasa yang menggabungkan Para Penggugat Pemberi Kuasa ke dalam satu surat kuasa adalah cacat formil sehingga gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Eksepsi diskualifikasi *legal standing* pemberi kuasa/Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam membatalkan akta *personal guarantee*;
3. Eksepsi *obscuur libell*/gugatan kabur dan tidak jelas;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi *plurium litis consortium*/eksepsi kurang pihak;
5. Eksepsi *error in persona*/gugatan Para Penggugat keliru menarik pihak yang tidak ada kaitannya;
6. Eksepsi *dilatoir*/gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bersifat *prematuur* sehingga tidak memenuhi hukum materiil;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mks, tanggal 4 Januari 2024, dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat beserta Turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum dan tidak melakukan pelaksanaan lelang terhadap objek agunan milik Para Penggugat, yakni sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) bidang tanah SHM Nomor 22805, atas nama Franky Wijaya, SHM Nomor 22807, atas nama Ietje Tjiominto, luas tanah 357 m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), Jalan Pengayoman Komp. New Bougenville II, Blok M, Nomor 1, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar;
- 2) 7 (tujuh) bidang tanah SHM Nomor 306, luas tanah 1.602 m² (seribu enam ratus dua meter persegi), atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 309, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 414, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 416, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 1614, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 1615, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 1616, atas nama Frenky Wijaya, Jalan Macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- 3) 8 (delapan) bidang tanah SHM Nomor 218, atas nama Ietje Tjioeminto, SHM Nomor 1398, atas nama Ietje Tjioeminto, SHM Nomor 1448, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 1457, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 1458, atas nama Ietje

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjioeminto, SHM Nomor 1460, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 1461, atas nama letje Tjioeminto, SHM Nomor 1465, atas nama Frenky Wijaya, Jalan Patte'ne Raya, Desa Tammappadaue, Kecamatan Maros, Kabupaten Maros;

- 4) 2 (dua) bidang tanah kosong SHM Nomor 20616, atas nama Nyonya letje Tjioeminto, SHM Nomor 20617, atas nama Nyonya letje Tjioeminto, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tammalate, Kota Makassar;
- 5) Sebidang tanah SHM Nomor 1189/Katangka, atas nama Ifan Tjoeminto dan bangunan seluas 1.059 m² (seribu lima puluh sembilan meter persegi), Jalan Syech Yusuf, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- 6) Sebidang tanah SHM Nomor 00872/Katangka, atas nama letje Tjoeminto dan bangunan seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi), Jalan Syech Yusuf, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- 7) Sebidang tanah seluas 579 m² (lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), SHM Nomor 1144/Katangka, atas nama letje Tjoeminto dan bangunan seluas 452 m² (empat ratus lima puluh dua meter persegi), Jalan Syech Yusuf, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- 8) SHM Nomor 229/Sawerigading, atas nama letje Tjioeminto, dan SHM Nomor 341/Sawerigading, atas nama letje Tjioeminto, yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 43, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- 9) 3 (tiga) bidang tanah SHM Nomor 20108, atas nama letje Tjioeminto, SHM Nomor 20109, atas nama letje Tjioeminto, SHM Nomor 20110, atas nama letje Tjioeminto, Jalan Veteran Utara, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- 10) 6 (enam) bidang tanah, SHGB Nomor 1778, atas nama PT Putra Mandiri Laksana Megah, SHGB Nomor 1787, atas nama PT Putra Mandiri Laksana Megah, SHGB Nomor 1794, atas nama PT Putra

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Laksana Megah, SHGB Nomor 1795, atas nama PT Putra Mandiri Laksana Megah, SHGB Nomor 1796, atas nama PT Putra Mandiri Laksana Megah, SHGB Nomor 1799, atas nama PT Putra Mandiri Laksana Megah, Jalan Kacong Dg. Lalang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

11) Sebidang tanah, SHM Nomor 00001, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 20335, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 20268, atas nama Frenky Wijaya, SHM Nomor 20269, atas nama Frenky Wijaya, yang terletak Jalan Veteran Utara, Nomor 250, Kelurahan Mardekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sisa pokok hutang Para Penggugat adalah sejumlah Rp179.443.582.596,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - Penggugat I sejumlah Rp119.943.028.949,00 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - Penggugat II sejumlah Rp45.356.984.707,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah);
 - Penggugat III sejumlah Rp5.171.319.240,00 (lima miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - Penggugat IV sejumlah Rp8.867.249.700,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

4. Menyatakan Surat Perjanjian Pemberian Jaminan (*Personal Guarantee*) Nomor 87, dan Nomor 88, tanggal 15 Desember 2015 adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa pengikatan hak tanggungan secara paripasu adalah batal demi hukum dan Para Penggugat berhak melakukan penarikan sertifikat jaminannya atas pelunasan terhadap hutangnya masing-masing Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rp.6,081,272,984,00 (enam miliar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menghapus seluruh tunggakan bunga dan denda yang dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II;
8. Menghukum Tergugat untuk menghapus seluruh biaya PPH (Penyelesaian Penundaan Hutang) dan biaya IBP (*Interest Balloon Payment*) yang dibebankan kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan penagihan kepada Para Penggugat sampai adanya penjadwalan atas perubahan perjanjian kredit dengan ketentuan pembayaran 0,025% perbulan dan atau 3% pertahun yang merupakan pembayaran pokok pinjaman;
10. Menghukum Tergugat untuk sementara tidak melakukan penagihan kepada Para Penggugat sampai adanya perubahan perjanjian kredit yang baru;
11. Menghukum Tergugat untuk tidak mengajukan permohonan lelang terhadap objek agunan Para Penggugat melalui balai lelang KPKNL maupun balai lelang swasta;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan yang selebihnya;
14. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 85/PDT/2024/PT MKS, tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mks, *juncto* Nomor 85/PDT/2024/PT MKS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 85/PDT/2024/PT MKS, tertanggal 3 April 2024, *juncto* Pengadilan Negeri Makassar Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mks, tertanggal 4 Januari 2024;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan permohonan putusan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat untuk tetap wajib melakukan pembayaran baik pokok hutang bunga dan denda serta berbagai biaya lainnya kepada

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024



Tergugat;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruh;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat kedua belah pihak;
4. Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar seluruh utang termasuk utang pokok, denda, utang bunga, dan utang biaya lain-lain yang dimiliki kepada Tergugat;
5. Menyatakan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Nomor 87, dan Nomor 88, tanggal 15 Desember 2015, adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan pengikatan hak tanggungan secara paripasu terhadap objek agunan milik Para Penggugat adalah sah;
7. Menyatakan Tergugat berwenang untuk melakukan segala bentuk hukum terhadap objek jaminan milik Para Penggugat;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Juli 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024



Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat sehingga Para Penggugat ingin membatalkan Surat Perjanjian Pemberian Jaminan (*Personal Guarantee*) Nomor 87, dan Nomor 88, dan pengikatan hak tanggungan yang dilakukan terhadap semua objek jaminan agunan;
- Bahwa hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya Surat Perjanjian Kesepakatan Pemberian Fasilitas Kredit yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat dengan beberapa jaminan dalam bentuk jaminan kebendaan yang diikat dengan hak tanggungan, fidusia, *personal guarantee*, dan *corporate guarantee*, sehingga jaminan-jaminan tersebut tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian-perjanjian kredit yang telah disepakati tersebut guna menanggung kredit yang telah diterima oleh Para Penggugat;
- Bahwa dasar pertimbangan dikabulkannya gugatan *a quo* adalah hanya didasarkan oleh laporan dari data informasi debitur yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama PT Duta Harapan Tunggal (Termohon Kasasi I), PT Hotel Delta (Termohon Kasasi II), dan PT. Gloria Sarana Teknik (Termohon Kasasi IV), yang mana data informasi tersebut bisa berubah sewaktu-waktu dan sifatnya tidak tetap karena menyesuaikan kondisi kolektibilitas dari para debitur, selain itu juga didasarkan dari Surat Penilaian Property milik PT Duta Harapan Tunggal (Termohon Kasasi I) yang dilakukan secara sepihak, yang mana surat tersebut hanya merupakan penilaian/taksiran atas aset-aset yang telah diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dan bukan merupakan total penghitungan penyelesaian kewajiban Para Penggugat kepada

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024



Tergugat sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan dalam perjanjian penyelesaian hutang;

- Bahwa terbukti Tergugat telah melakukan kewajibannya sebagaimana perjanjian-perjanjian kesepakatan yang telah dibuat, sebaliknya Para Penggugat terbukti belum melunasi seluruh kewajiban hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., Cq. KANTOR SENTRA KREDIT MENENGAH MAKASSAR, PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., Cq. KANTOR SENTRA BISNIS KOMERSIAL MAKASSAR, PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk., KANTOR WILAYAH 07, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 85/PDT/2024/PT MKS, tanggal 3 April 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mks, tanggal 4 Januari 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., Cq. KANTOR SENTRA KREDIT MENENGAH MAKASSAR, PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., Cq. KANTOR SENTRA BISNIS KOMERSIAL MAKASSAR, PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk.,**

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024



KANTOR WILAYAH 07, tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 85/PDT/2024/PT MKS, tanggal 3 April 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mks, tanggal 4 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 6137 K/Pdt/2024